



TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA COMPRAS AGILES HOSPITAL DE CALBUCO

Marcar con "X" la opción

Bienes	☒
Ejecución Inmediata	☐

Servicio	☐
Ejecución en el Tiempo (Indicar periodo)	☐

1.-ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

1.1 Proveedor debe encontrarse Hábil al momento de Ofertar.

1.2 Proveedor deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas señaladas en el punto N°3 de estos términos técnicos de referencia.

1.3 Proveedor deberá adjuntar cotización en pesos chilenos, señalando plazos de entrega, especificaciones o ficha técnicas en español y con imágenes para facilitar el análisis.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a. Económica.

b. Plazo Ejecución.

c. Experiencia en el rubro.

Orden de evaluación de carácter descendiente

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se requieren cotizaciones para la compra de insumos para la especialidad ortodoncia del servicio dental del Hospital.

•50 bolsas COMPRA DE ALGINATO ORTODONCIA

4.- CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTA

4.1 Si en caso el proveedor NO se encuentra Hábil en el registro de proveedores.

4.2 Si en caso el proveedor NO cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el punto N°3 de estos términos técnicos de referencia.

4.3 Si en caso las ofertas son generadas a través de empresas que generan ofertas masivas (*Inteligencia Artificial*).

4.4 Si las ofertas superan el presupuesto indicado en el portal, con la excepción si la entidad cuenta con disponibilidad presupuestaria para aceptar las cotizaciones.

5.-CONSIDERACIONES

Se debe emitir factura posterior a la recepción conforme de los bienes o servicios, y debe ser enviada su formato XML a la casilla de intercambio DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM

Todas las ofertas correspondientes a las adquisiciones de bienes deben contemplar en su oferta el despacho de los productos.

Proveedor deberá indicar Número de teléfono de contacto y correo electrónico para efectuar consultas si en caso procede.

No se podrá aceptar ofertas que superen el presupuesto disponible para esta compra.

5.-MULTAS MULTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. MULTAS Y SANCIONES

Ante incumplimientos contractuales por parte del proveedor adjudicado, la Institución Compradora queda facultada para aplicar las siguientes multas:

- **Atraso en la entrega o prestación:** 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de retraso (incluye días inhábiles). El tope máximo será de 20 días de retraso.
- **Incumplimiento de especificaciones técnicas:** 5% del total de la contratación (IVA incluido) si los productos o servicios no cumplen lo solicitado o lo ofertado. Esto será determinado por la contraparte técnica. El proveedor deberá subsanar las falencias a su propio costo en un plazo máximo de 3 días hábiles desde la notificación del rechazo.
- **Atraso en la entrega tras solicitud de corrección:** 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de retraso (incluye días inhábiles) posterior al vencimiento del plazo de 3 días hábiles otorgado para subsanar. El tope máximo será de 20 días.

Nota de tope máximo: La suma acumulada de las multas aplicadas no podrá exceder el 20% del valor total de la contratación (IVA incluido). Si se supera este límite, la Institución Compradora podrá decretar el término anticipado de la contratación.

2. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN Y DESCARGOS

La aplicación de cualquier sanción se registrará por las siguientes etapas y plazos preestablecidos:

- **Notificación inicial:** Detectada la falta, el organismo comprador notificará inmediatamente al proveedor mediante carta certificada, detallando la infracción y la sanción asociada.
- **Plazo de descargos:** El proveedor tendrá un plazo de **5 días hábiles** contados desde la notificación para presentar formalmente sus descargos por escrito ante el administrador del contrato, adjuntando todos los antecedentes de respaldo.
- **Resolución del organismo:** Si no se presentan descargos en plazo, se procederá con la aplicación directa de la multa mediante resolución fundada. Si el proveedor presenta descargos, el organismo comprador dispondrá de **30 días hábiles** para acogerlos o rechazarlos total o parcialmente a través de una resolución fundada, la cual será notificada de forma personal o por carta certificada.

3. RECURSO DE REPOSICIÓN Y PAGO

- **Impugnación:** El proveedor podrá interponer un Recurso de Reposición dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la notificación de la resolución que aplica la multa, acompañando todos los antecedentes que justifiquen su solicitud. La institución resolverá este recurso en un plazo máximo de **30 días hábiles**.
- **Plazo de pago:** Una vez notificada la resolución que aplica la multa, el proveedor deberá proceder al pago total del monto en un plazo máximo de **10 días hábiles**.

3. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

No procederá la aplicación de multas si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, según los artículos 45 y 1547 del Código Civil. Estos hechos deberán ser acreditados documentalmente por el proveedor y serán calificados por la Entidad Licitante en base al estudio de los antecedentes.